

Nr. 75 Begründung zum Entwurf eines Gesetzes über Friedhöfe. 4. Mai 1939*R 1501/5489, S. 293–299 Ausfertigung, Umdruck¹**Beginn:**Beginn:**Geheim*

Das Friedhofsrecht ist sehr zersplittert. Es war bisher ausschließlich Gegenstand der landesrechtlichen Regelung und findet sich da – so vor allem in den großen Ländern, wie Preußen usf. – in vielen einzelnen Anordnungen, zum Teil ältesten Datums verstreut oder in größeren, andere Gebiete mitregelnden Gesetzen, so daß schon aus diesem Grunde der Wunsch nach einer einheitlichen reichsrechtlichen Regelung begründet ist.

Hinzu kommen noch besondere Umstände, die eine einheitliche Regelung von Reichs wegen *wenigstens auf einzelnen Gebieten des Friedhofswesens* erforderlich erscheinen lassen. Eine Besonderheit des Friedhofswesens liegt darin, daß sich in die Trägerschaft zwei Körperschaften des öffentlichen Rechts teilen, Kirche und Gemeinde. Dieser Zustand entspricht der heutigen Auffassung von Staat und Gemeinschaft grundsätzlich nicht mehr. Das Bestattungswesen ist eine Angelegenheit der Allgemeinheit, der Friedhof eine öffentliche Sache, die der Gemeinschaft dient. Sie gehören daher nach heutiger Auffassung in die Hand des Staates und seiner Zelle, der Gemeinde. Wenn im Gegensatz dazu aus der geschichtlichen Entwicklung heraus die Friedhöfe sich noch heute zum großen Teil in der Hand der Kirche befinden, so steht das zwar nicht im Einklang mit den heute geltenden Grundsätzen. Man würde sich aber mit den geschichtlich gegebenen Verhältnissen vorläufig abfinden können, wenn nicht gewisse Schwierigkeiten und Störungen, die in den letzten Jahren im Betrieb der konfessionellen Friedhöfe aufgetreten sind und die das gesunde Empfinden der Allgemeinheit schwer verletzt haben, gesetzgeberische Maßnahmen erforderlich machten. Einzelne Vertreter der Kirchen haben sich von der überlebten Vorstellung noch nicht freimachen können, daß die Kirche als Eigentümer des Friedhofs bestimmen könne, wen sie darin aufnehmen will. Sie haben sich noch nicht zu der Auffassung durchringen können, daß der Friedhof eine öffentliche, der Allgemeinheit dienende und daher grundsätzlich jedem deutschen Volksgenossen zur Verfügung stehende Sache ist. Es ist darauf zu unliebsamen Vorkommnissen – Verweigerung der Grabstätten für nicht der Kirche Angehörige, u. a. m. – gekommen. Aus diesem überlebten Eigentumsbegriff sind auch weiter Rechte hergeleitet worden, die mit den heutigen Anschauungen nicht vereinbar sind. Dieser Zustand ist nicht länger tragbar. Es muß von Reichs wegen die Rechtslage, die sich aus der heutigen Auffassung vom Wesen des Friedhofs ergibt, mit bindender Kraft vorgeschrieben werden. Es muß aber auch darüber hinaus Vorsorge getroffen werden, daß einem weiteren Ausdehnen der konfessionellen Friedhöfe, die ihre Existenzberechtigung, wie oben ausgeführt, grundsätzlich verloren haben, Einhalt geboten wird und daß weiter den Gemeinden, wenn auf anderem Wege die Schwierigkeiten nicht zu überwinden sind, die Möglichkeit eröffnet wird, im einzelnen Falle die Überführung

¹ Vom RIM den ORBeh. am 4. 5. 1939 zugeleitet, als Nachtrag zu dem bereits am 17. 4. ebenfalls als Geheimsache vorgelegten Entw. eines „Gesetzes über Friedhöfe“ nebst DVO-Entw., zu dem die Ressorts bis 15. 5. Stellung nehmen sollten, andernfalls Einverständnis angenommen werde; R 1501/5489, S. 267–289. Vorentw. des RIM vom 26. 1. 1939: ebd. S. 249–265; mit Vorverhandlungen auch in R 5101/23525, unfol. Zum gescheiterten Projekt einer gesetzl. Aufhebung der Zweckbestimmung von Friedhöfen s. bereits ARH IV, Nr. 189, zum Drängen des StdF, den „ganzen Komplex der Friedhofsfragen“ reichsrechtl. zu regeln, dort Anm. 3.

des konfessionellen Friedhofs in ihre Verfügungsgewalt zu verlangen. Es sind das die Mindestmaßnahmen, die erforderlich sind, um den bestehenden Übelständen ein für allemal abzuwehren. Des Weiteren erscheint eine alsbaldige einheitliche Regelung von Reichs wegen für folgende Fragen des Friedhofswesens erforderlich:

²Die stärkere Inanspruchnahme von Land für öffentliche Zwecke in der gegenwärtigen Zeit bringt es mit sich, daß unter Umständen auch auf Friedhöfe zurückgegriffen werden muß. Die Inanspruchnahme solchen Geländes, namentlich im Wege der Enteignung, kann auf die Schwierigkeit stoßen, daß der Friedhof entweder überhaupt noch nicht geschlossen oder daß die Liegefrist, während derer das Gelände nicht voll verkehrsfähig ist, noch nicht abgelaufen ist. Die Rechtslage hinsichtlich der Entwidmung von Friedhöfen und die Dauer der Liegefristen ist in den deutschen Ländern zur Zeit ganz verschieden. So schwanken z. B. die Liegefristen zwischen 5 und 40 Jahren. In einigen Ländern kann die Liegefrist durch die höhere Verwaltungsbehörde abgekürzt werden, in anderen Ländern dagegen nicht. Die Notwendigkeit, für wichtige öffentliche Zwecke im Bedarfsfälle auch Friedhofsgelände in Anspruch nehmen zu können, fordert eine den heutigen Bedürfnissen entsprechende Neuregelung dieses Rechtszustandes.

Der Zweck des vorliegenden Gesetzentwurfs ist es nun, zunächst die Fragen zu regeln, deren Lösung, wie vorstehend dargelegt, vordringlich erscheint. Der Entwurf bringt also noch keine Vereinheitlichung des gesamten Friedhofsrechts, da hierfür der Zeitpunkt noch nicht gekommen erscheint.

Zu den einzelnen Abschnitten des Entwurfs ist folgendes zu sagen:

Der 1. und 2. Abschnitt regeln die Einrichtung und Benutzung von Friedhöfen, sowie die Überführung von Friedhöfen in das Eigentum der Gemeinden. Sie enthalten die Bestimmungen, die dazu dienen sollen, die oben gekennzeichneten Mißstände im Betriebe der konfessionellen Friedhöfe zu beseitigen.

In § 2 ist dementsprechend der Grundsatz herausgestellt, daß die Friedhöfe für alle beantragten und im Gemeindegebiet erforderlich werdenden Bestattungen, einschließlich einer angemessenen und würdigen Bestattungsfeier, zur Verfügung stehen. Unter „Bestattung“ ist hierbei auch die Beisetzung von Aschenresten zu verstehen. Danach kann es also nicht mehr von der Entschließung des jeweiligen Friedhofseigentümers abhängig gemacht werden, wer im Friedhof Aufnahme finden soll (örtliche Richtlinien wegen regionaler Einteilung mehrerer Friedhöfe in einem Gemeindebezirk sind dadurch nicht ausgeschlossen). Eine Ausnahme besteht nur hinsichtlich der Bestattung von Juden. Die Eigentümer nicht-jüdischer Friedhöfe sollen befugt sein, eine solche Bestattung auf ihren Friedhöfen zu verweigern, wenn im Gemeindegebiet oder im Bezirk der unteren Verwaltungsbehörde, dem die Gemeinde angehört, ein jüdischer Friedhof vorhanden ist. Der Begriff „Jude“ ist in den Nürnberger Gesetzen festgelegt³. Danach fallen auch getaufte Juden darunter. Der Eigentümer des jüdischen Friedhofs kann die Bestattung eines getauften Juden nicht verweigern, da hierfür der in Satz 1 des § 2 festgelegte Grundsatz gilt⁴.

§ 3 bestimmt, daß die Neueinrichtung oder Erweiterung von Friedhöfen künftig nur noch den Gemeinden zusteht. Der Zweck dieser Bestimmung ist, eine weitere Ausdehnung konfessioneller Friedhöfe zu verhindern.

In § 5 wird schließlich den Gemeinden das Recht gegeben bzw. die Pflicht auferlegt, die Übertragung des Eigentums des konfessionellen Friedhofs einschließlich der dazu gehörigen Gebäude zu verlangen. Von dieser Befugnis kann die Gemeinde dem Sinne der Bestimmung nach nur zum Zwecke der Fortführung des Friedhofs als gemeindlicher Friedhof Gebrauch machen. Soll Friedhofsland zu anderen Zwecken, etwa zum Straßenbau o.ä., gegen den Willen des Eigentümers in

² Zu diesem Absatz wie auch zur nachfolg. Einzelbegründung zum 4. Abschnitt des GesEntw. vgl. schon ARH IV, Nr. 189.

³ Näheres s. ARH II/2, Nr. 260.

⁴ Die Bestimmungen des § 2 bezügl. der Juden fanden in Vorwegnahme des Gesetzes schon um diese Zeit Eingang in die Verwaltungspraxis; s. die z.T. wortgleiche Mitteilung des MR Lösener an den DGT vom Mai 1939, zit. bei FRIEDLÄNDER I S. 354.

Anspruch genommen werden, so kann dies nur – nach erfolgter Entwidmung des Friedhofs – im Wege der Enteignung geschehen.

In § 5 (Abs. 2) ist weiter die Frage der Entschädigung geregelt, die die Gemeinde im Falle der Übereignung an die Religionsgemeinschaft zu zahlen hat. Der Entwurf geht davon aus, daß der Friedhof eine nicht im rechtsgeschäftlichen Verkehr stehende Sache ist (*res extra commercium*). Dementsprechend ist der Umfang der Entschädigung beschränkt auf den Ersatz der Aufwendungen, die der Religionsgemeinschaft zur Einrichtung des Friedhofs und der dazu gehörigen Gebäude erwachsen sind. Darunter fallen zweifellos Baukosten für Friedhofskapellen, Leichenhallen, Krematorien usw., dagegen nicht für Grundstückserwerbskosten, da diese keine Aufwendungen zur „Einrichtung“ des Friedhofs sind.

In § 6 wird der Übergang von Rechten und Verbindlichkeiten als Folge der Übereignung des Friedhofs des Näheren geregelt.

§ 7 bestimmt, daß im Falle der Nichteinigung zwischen Religionsgemeinschaft und Gemeinde der Übergang des Eigentums auf die Gemeinde durch die höhere Verwaltungsbehörde ausgesprochen wird, die gleichzeitig die Entschädigung festzusetzen hat. Gegen diese Anordnung ist Beschwerde an den Reichsminister des Innern zulässig, der zusammen mit dem Reichsminister für die kirchlichen Angelegenheiten darüber entscheidet.

Der 3. *Abschnitt* enthält einige Bestimmungen über die Schließung der Friedhöfe.

Nach § 9 bedarf die Schließung des Friedhofs durch den Eigentümer der Genehmigung der unteren Verwaltungsbehörde. Weiter bestimmt § 9 (Abs. 2), daß die Schließung auch durch die untere Verwaltungsbehörde angeordnet werden kann, wenn dies aus Gründen des gemeinen Wohles geboten ist. Gegen die Anordnung ist Beschwerde zulässig.

Der 4. *Abschnitt* behandelt die Aufhebung der Zweckbestimmung des Friedhofs, die sog. Entwidmung.

§ 11 regelt zunächst den Normalfall, daß ein bereits geschlossener Friedhof entwidmet werden soll, und trifft die Bestimmung, daß der Eigentümer den Friedhof erst 40 Jahre nach der Schließung (Liegefrist) einem anderen Zweck zuführen darf.

Demgegenüber regeln die §§ 12 ff den Sonderfall, daß die Entwidmung ohne Rücksicht darauf, ob der Friedhof bereits geschlossen ist oder nicht, und ohne die Verpflichtung zur Einhaltung einer Liegefrist, ausgesprochen wird. Es handelt sich dabei um diejenigen Bestimmungen, die sich als notwendig erwiesen haben, um den heutigen Bedürfnissen nach Land für öffentliche Zwecke auch hinsichtlich des Friedhofsgeländes in sachgemäßer Weise Rechnung zu tragen.

Dementsprechend spricht § 12 die Zulässigkeit der Entwidmung durch Anordnung der höheren Verwaltungsbehörde aus, soweit dies aus dringenden Gründen des gemeinen Wohls geboten ist. Zu den Gründen des gemeinen Wohls im Sinne dieser Vorschrift und auch des § 9 Abs. 2 gehören insonderheit auch Gründe städtebaulicher Art, der Raumordnung usw. Die Anordnung der höheren Verwaltungsbehörde kann nach § 13 durch Beschwerde an den Reichsminister des Innern angefochten werden; dadurch ist Gewähr für eine sachgemäße Handhabung der Bestimmung geboten. § 14 trifft nähere Bestimmungen über die Durchführung der behördlichen Entwidmung nach § 12 (Bereitstellung neuer Grabstellen, Umbettung usw.).

§ 15 ordnet den Übergang der Nutzungsrechte an den Grabstellen von dem bisherigen auf den neuen Friedhof.

§ 16 regelt die Kostenfrage. Die durch die Umbettung usw. entstehenden Kosten hat derjenige zu tragen, auf dessen Veranlassung die Anordnung nach § 12 erlassen wird. Im Streitfalle entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde, deren Entscheidung dem Grunde nach durch Beschwerde an den Reichsminister des Innern, der Höhe nach durch Klage im verwaltungsgerichtlichen Verfahren anfechtbar ist.

Der 5. *Abschnitt* enthält die notwendigen Schlußbestimmungen, insbesondere § 19 die Ermächtigung des Reichsministers des Innern zum Erlaß der zur Durchführung und Ergänzung des Gesetzes erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften⁵.

⁵ Ressortstellungnahmen weder in R 1501/5489 noch R 5101/23525 nachgewiesen. Der GesEntw. wurde nach Kriegsbeginn zunächst zurückgestellt und im Frühj. 1940 wiederaufgenommen, dann aber aus Stimmungsrücksichten bis nach Kriegsende vertagt: Folgeband, Dok. vom 5. 4./24. 5. 1940.

Zitierhinweis

Nr. 75 Begründung zum Entwurf eines Gesetzes über Friedhöfe. 4. Mai 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d075>